

1500560-82.2020.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... NUNES pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Houve embargos de declaração que foram rejeitados (f. 407/416), seguindo-se com recuso especial que não foi admitido no Tribunal de origem (f. 437/439), e agravo de instrumento rejeitado no STJ (f. 467/475).

O acórdão do STJ foi alvo de habeas corpus perante o STF, sendo concedida a ordem para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

2ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis-SP - cep 15600-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500560-82.2020.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500560-82.2020.8.26.0189

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2134560/2020 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 11697494 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS

PLANTÃO, 596/20/709 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2134560 - DISE-

DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 596/20/709 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANA OLIVEIRA NUNES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Vistos.

Ao relatório do v. acórdão de f. 369/376, que se adota, acrescenta-se que a sentença foi mantida com condenação da ré LUANA OLIVEIRA NUNES pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Houve embargos de declaração que foram rejeitados (f. 407/416), seguindo-se com recuso especial que não foi admitido no Tribunal de origem (f. 437/439), e agravo

de instrumento rejeitado no STJ (f. 467/475).

O acórdão do STJ foi alvo de habeas corpus perante o STF, sendo concedida a ordem para absolver a ré do crime do artigo 35 da Lei de Drogas e reconhecer a incidência do § 4º no crime remanescente do artigo 33, determinando-se a descida dos autos para aplicação do redutor.

É o relatório.

Na linha do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, resta aplicar a redução da pena na terceira fase da dosimetria, redefinir o regime e decidir sobre penas alternativas.

Com os incrementos e reduções mantidas nas demais fases (aumento de 1/6 na primeira, e retorno a pena mínima na segunda), deve-se aplicar o redutor do § 4º antes do aumento do artigo 40, VI.

O redutor deve se dar no máximo legal por não haver motivo idôneo para outra solução, seguindo-se com o incremento de 1/6 por força do envolvimento de adolescente no crime, tal como já definido na sentença condenatória, que foi mantida nesse particular.

A pena final fica em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias multa no valor mínimo.

É cabível o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de 1 salário mínimo, no prazo de 90 dias, em favor de projeto aprovado pela VEC local, e prestação de serviços à comunidade.

Em vista do exposto, condeno a ré a pena do artigo 33, caput, c.C. Artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 que fixo em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias multa no valor mínimo, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente em regime aberto, que substituo por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de 1 salário mínimo, no prazo de 90 dias, em favor de projeto aprovado pela VEC local, e prestação de serviços à comunidade.

Custas na forma da lei respeitadas a gratuidade processual já reconhecida.

Expeça-se nova certidão de honorários em favor da d. Advogada, conforme postulado à f. 514.

Publique-se e intime-se.

Com o trânsito em julgado, intime-se a ré a pagar a multa no prazo de 10 dias e, esolado sem pagamento, expeça-se guia para execução do valor pelo Ministério Público, bem como expeça-se guia de execução das penas restritivas de direitos.

Após, arquivem-se.

Fernandópolis, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA